

0002739-31.2020.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEIDIMAR NONATA DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados GABRIEL DA COSTA SOARES e CLEIDIMAR NONATA DA COSTA, visando apurar a prática do crime previsto no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

0002739-31.2020.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002739-31.2020.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEIDIMAR NONATA DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados GABRIEL DA COSTA SOARES e CLEIDIMAR NONATA DA COSTA, visando apurar a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 153/154). Os réus foram citados (fls. 204/208) e apresentaram defesas preliminares (fls. 117/118 e 121).

Em audiência, determinou-se o desmembramento do feito em relação à ré Cleidimar, sendo, a seguir, ouvidas testemunhas e interrogado o corréu (fls. 215/219).

Intimada, a ré deixou de comparecer ao ato processual designado para seu interrogatório (fls.303).

As partes apresentaram alegações finais. Ministério Público e Defesa pediram a absolvição.

É o relatório. DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, a absolvição é de rigor.

De fato, os poucos elementos colhidos na fase judicial são insuficientes para embasar grave decreto condenatório. Vejamos:

O policial civil Ely e o militar Igor Roberto, ouvidos em juízo, declararam que o réu Gabriel é conhecido traficante e exerce a gerência de "biqueiras" desde a prisão de seu tio. Esclareceram que informações o apontavam como traficante, o que motivou pedido de autorização judicial para ingresso em sua casa. E mais, durante o cumprimento do mandado judicial, lograram encontrar as drogas apreendidas no quarto do acusado, o qual foi preso em flagrante juntamente com sua genitora Cleidimar.

O réu, Gabriel da Costa Soares, interrogado, admitiu a propriedade dos entorpecentes, e limitou-se a asseverar que eram destinados a seu próprio consumo.

Assim sendo, nada aponta para a autoria imputada à ré Cleidimar, exceto o fato de ser genitora do acusado, dono das drogas.

Improcede, portanto, a pretensão punitiva estatal.

Nesse sentido, aliás, o próprio órgão ministerial, ciente da ausência de prova para a configuração do delito em apreço, pugnou pela improcedência do pleito exordial.

Nunca é demais lembrar sobre a possibilidade de adotar, ao decidir, os fundamentos de parecer do Ministério Público, assim o tendo feito o STF nas decisões proferidas nos RE 591.797 e 626.307, em 26.08.2010. Vejamos:

"Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)".

Ademais, entendo que havendo pedido absolutório pelo órgão ministerial, torna-se inviável a condenação, sob pena de ofensa aos princípios da imparcialidade, inércia e do contraditório. Nessa linha de entendimento transcrevo:

"E por que, então, o juiz não pode condenar quando o Ministério Público pedir a absolvição? Exatamente porque o poder punitivo estatal – nas mãos do juiz – está condicionado à invocação feita pelo Ministério Público através do exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo. Condenar sem pedido é violar, inequivocamente, a regra do fundante do sistema acusatório que é o ne procedat iudex ex officio. Também é rasgar o Princípio da Correlação, na medida em que o espaço decisório vem demarcado pelo espaço acusatório e, por decorrência, do espaço ocupado pelo contraditório, na medida em que a decisão deve ser construída em contraditório (Fazzalari). O poder punitivo é condicionado à existência de uma acusação. Essa construção é inexorável, se realmente se quer efetivar o projeto acusatório da Constituição. Significa dizer: aqui está um elemento fundante do sistema acusatório. Portanto, é incompatível com o modelo constitucional a regra prevista no atual artigo 385 do CPP. No mesmo sentido, ainda que fazendo um caminho diferente, Geraldo Prado afirma que 'isso não significa dizer que o juiz está autorizado a condenar naqueles processos em que o

Ministério Público haja requerido a absolvição do réu, como pretende o artigo 385 do Código de Processo Penal Brasileiro. Pelo contrário. Como o contraditório é imperativo para validade da sentença que o juiz venha a proferir, ou, dito de outra maneira, como o juiz não pode fundamentar sua decisão condenatória em provas ou argumentos que não tenham sido objeto de contraditório, é nula a sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição. O fundamento da nulidade é a violação do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República).’ (...) Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo. (...) O Estado realiza seu poder de punir no processo penal não como parte, mas como juiz, e esse poder punitivo está condicionado ao prévio exercício da pretensão acusatória. (...) Se o acusador deixar de exercer a pretensão acusatória (pedindo a absolvição na manifestação final), cai por terra a possibilidade de o Estado-Juiz atuar o poder punitivo, sob pena de grave retrocesso a um sistema inquisitório, de juízes atuando de ofício, condenando sem acusação, rasgando o princípio da correlação e desprezando a importância e complexidade da imparcialidade.” (Revista Consultor Jurídico, 5 de dezembro de 2014, 8h01; por Aury Lopes Jr. - doutor em Direito Processual Penal, professor Titular de Direito Processual Penal da PUC-RS e professor Titular no Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, Mestrado e Doutorado da PUC-RS; <http://www.conjur.com.br/2014-dez-05/limite-penal-juiz-nao-condenar-quando-mp-pedir-absolvição>).

Desta forma, reportando-me ao parecer ministerial, entendo pela fragilidade das provas amealhadas, razão pela qual é de rigor a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER a acusada CLEIDIMAR NONATA DA COSTA, já qualificada, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos moldes da fundamentação.

Destinação das drogas já apreciada nos autos originários (fls.226)

Providencie a Serventia as comunicações necessárias. Arbitro os honorários do defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Araras, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA